CONSTRUTORA MANDACARU LTDA. CNPJ nº 42.014.613/0001-28 – NIRE 23802404048

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, os abaixo qualificados:

CARLOS EDUARDO BEZERRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 47661846 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 417.075.364-06, residente e domiciliado na Rua das Jangadas, nº 315, apartamento 1.201, bairro Meireles, Fortaleza/CE, CEP 60165-090; e

LUCIANA MOURA SAMPAIO, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG nº 39601278 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 568.151.884-18, residente e domiciliada na Travessa dos Coqueiros, nº 88, casa 4, bairro Cocó, Fortaleza/CE, CEP 60192-120;

únicos sócios da sociedade empresária limitada **CONSTRUTORA MANDACARU LTDA.**, com sede na Rua Sertão Alto, nº 1.040, sala 210, bairro Fátima, Fortaleza/CE, CEP 60040-410, inscrita no CNPJ sob o nº 42.014.613/0001-28, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE 23802404048, em sessão de 26/09/2017, e alterações posteriores, a última delas (Terceira Alteração) arquivada sob o nº 21876540319, em 14/06/2021, resolvem alterar e consolidar o contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE

A sede da sociedade, atualmente situada na Rua Sertão Alto, nº 1.040, sala 210, bairro Fátima, Fortaleza/CE, CEP 60040-410, fica transferida para a Avenida Jardim das Dunas, nº 2.977, sala 805, bairro Papicu, Fortaleza/CE, CEP 60175-650.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em razão da alteração ora deliberada, os sócios resolvem consolidar o contrato social, que passa a vigorar com a redação abaixo, a qual substitui integralmente as disposições anteriores.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA MANDACARU LTDA.** e tem sede na Avenida Jardim das Dunas, nº 2.977, sala 805, bairro Papicu, Fortaleza/CE, CEP 60175-650, podendo abrir e encerrar filiais em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto a construção de edifícios, obras de urbanização e incorporação de empreendimentos imobiliários, compreendendo as atividades classificadas nos códigos CNAE 4120-4/00 (construção de edifícios), 4213-8/00 (obras de urbanização – ruas, praças e calçadas) e 4110-7/00 (incorporação de empreendimentos imobiliários).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

A sociedade iniciou suas atividades em 26 de setembro de 2017, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídas:

Sócio	**Quotas**	**Valor (R$)**	**Participação**
CARLOS EDUARDO BEZERRA	300.000	300.000,00	60%
LUCIANA MOURA SAMPAIO	200.000	200.000,00	40%
TOTAL	500.000	500.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida conjuntamente pelos sócios CARLOS EDUARDO BEZERRA e LUCIANA MOURA SAMPAIO, aos quais compete, sempre em conjunto, a representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, e a prática de todos os atos de gestão compreendidos no objeto social, sendo vedada a prática isolada de qualquer ato de alienação ou oneração de bens da sociedade.

Parágrafo primeiro. É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao objeto social, especialmente em avais, fianças e endossos de favor.

Parágrafo segundo. Os administradores farão jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, fixada de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS

O exercício social coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou as perdas apurados.

Parágrafo único. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e a destinação dos resultados.

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

CLÁUSULA NONA – DO FALECIMENTO OU DA INTERDIÇÃO DE SÓCIO

Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os haveres do sócio falecido ou interditado serão apurados com base em balanço

especialmente levantado na data do evento e pagos aos herdeiros em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento, que será levado a arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Fortaleza/CE, 2 de março de 2023.

_____ CARLOS EDUARDO BEZERRA

_____ LUCIANA MOURA SAMPAIO

Visto: Débora Maciel Nogueira – OAB/CE nº 27.912

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC
Certifico o registro em 10/03/2023 sob o nº 19033757879
Protocolo: 23/061.448-0 | NIRE: 23802404048
Empresa: CONSTRUTORA MANDACARU LTDA.
Autenticação: B41E07D93C2A6F58E0D17A94C3B8F265